

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3881 -  
3887/2543

นาย เสน ท่ากุดเรือ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา 11

ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2534 มาตรา ข้อ28

ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์  
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  
11(1) และมาตรา 11 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. 2534 ข้อ 4 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 28 หมายความว่า ถ้ารัฐวิสาหกิจสั่งให้  
พนักงานทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราหนึ่ง  
เท่าครึ่งหรือถ้าสั่งให้ทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวัน  
หยุดในอัตราสามเท่าของเงินเดือนค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติสำหรับเวลาที่  
ทำเกิน แต่ถ้างานที่ทำเกินเวลานั้นเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 28 พนักงานจะ  
ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดเว้นแต่รัฐวิสาหกิจตกลงจ่ายค่า  
ล่วงเวลาให้แก่พนักงาน

รัฐวิสาหกิจจำเลยกำหนดให้พนักงานทำงานปกติสัปดาห์ละ 6 วันเวลาทำงาน  
ปกติวันละ 8 ชั่วโมง รวมแล้วสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ไม่เกินกำหนดเวลาทำงานปกติ  
ตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 4 เมื่อโจทก์ทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวัน

ทำงาน จึงถือเป็นการทำงานล่วงเวลา แต่งานขับรถยนต์โดยสารและเก็บค่าโดยสารที่  
โจทก์ทำนั้นเป็นงานขนส่งโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามระเบียบคณะ  
กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 28 แม้จำเลยได้ตกลงให้เงินส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสารแก่  
พนักงานที่ทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมงแต่ข้อตกลงนี้ก็มีใช่เป็นการตกลงจ่ายค่า  
ล่วงเวลาแก่โจทก์อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ 28 ตอนท้ายดัง  
กล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าล่วงเวลาจากจำเลย

---

คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน  
โดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 7

โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่  
4 มกราคม 2528 วันที่ 28 มีนาคม 2537 วันที่ 29 มีนาคม 2537 วันที่ 30 มิถุนายน  
2537 ปี 2539 วันที่ 8 สิงหาคม 2539 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 ได้รับค่าจ้าง  
อัตราสุดท้ายวันละ 277 บาท 194 บาท 258 บาท 267 บาท 222 บาท และ 213 บาท  
ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2541 โจทก์ทั้งเจ็ด  
ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยโจทก์ที่ 1 ทำงานล่วงเวลาจำนวน 1,137  
ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 59,052.93 บาท โจทก์ที่ 2 ทำงานล่วงเวลาจำนวน  
1,000 ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 36,375 บาท โจทก์ที่ 3 ทำงานล่วงเวลา  
จำนวน 960 ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 46,440 บาท โจทก์ที่ 4 ทำงานล่วงเวลา  
จำนวน 2,880 ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 144,180 บาท โจทก์ที่ 5 ทำงานล่วง  
เวลาจำนวน 960 ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 39,960 บาท โจทก์ที่ 6 ทำงานล่วง

เวลาจำนวน 960 ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 39,960 บาท และโจทก์ที่ 7 ทำงาน  
ล่วงเวลาจำนวน 1,395 ชั่วโมง เป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 55,712.81 บาท จำเลยไม่  
จ่ายค่าล่วงเวลาให้โจทก์ทั้งเจ็ด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์ที่ 1  
จำนวน 59,052.93 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 36,375 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 46,440  
บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 144,180 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 39,960 บาท โจทก์ที่ 6  
จำนวน 39,960 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 55,712.81 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา  
ร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่า  
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเจ็ด

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนให้การว่า โจทก์ที่ 7 เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่  
30 กรกฎาคม 2540 แต่ฟ้องเรียกเงินค่าล่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2539 ก่อน  
เป็นลูกจ้างจำเลยจึงไม่ถูกต้อง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้แสดงให้เห็นว่านำเงินค่าจ้างมาคิด  
คำนวณเป็นค่าล่วงเวลาได้อย่างไรซึ่งค่าจ้างแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากัน โจทก์ทั้งเจ็ด  
ทำหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารและเก็บค่าโดยสารประจำวันซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะ  
ลักษณะเป็นงานขนส่งจำเป็นต้องทำติดต่อกันไปไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ  
25 และ 26(2)ของระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของ  
สิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 28 ออกตามพระราชบัญญัติ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าล่วง  
เวลาเพราะจำเลยไม่ได้กำหนดจ่ายค่าล่วงเวลาไว้เป็นสภาพการจ้างและจำเลยได้จ่าย  
เงินส่วนแบ่งจากเงินค่าโดยสารประจำวันให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดทดแทนเงินค่าล่วงเวลา  
ซึ่งคำนวณจ่ายให้แต่ละวันมีจำนวนสูงกว่าเงินค่าล่วงเวลาที่โจทก์ฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ด  
ฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี คดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างจำเลยได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน โดยโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 3

ถึงที่ 7 ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ โจทก์ที่ 2 ทำงานตำแหน่งพนักงานเก็บค่าโดยสารรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ โจทก์ ทั้งเจ็ดทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง ตามคำสั่งจำเลยที่ 2343/2524 เอกสารหมาย จล.3 หากทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมงจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากรายได้ค่าโดยสาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในคำสั่งจำเลยที่ 213/2525 เอกสารหมาย จล.1 และคำสั่ง จำเลยที่ 634/2535 เอกสารหมายจล.2 โจทก์ทั้งเจ็ดได้ทำงานและได้รับค่าจ้างปกติ และเงินได้จากส่วนแบ่งค่าโดยสารตามตารางการทำงานและการจ่ายเงินค่าจ้างใน บัญชีเอกสารหมายจล.4 และวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ทำงานใน หน้าที่พนักงานขับรถยนต์โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถยนต์โดยสารประจำ ทางลักษณะเป็นงานขนส่งไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ 28(2) ของระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ซึ่งออกตามความในมาตรา 11(1) และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2534 เว้นแต่รัฐวิสาหกิจตกลง จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงาน ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยมีข้อตกลงจ่ายเงินจาก ส่วนแบ่งค่าโดยสารแก่พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารตามคำสั่งจำเลยที่ 213/2525 และที่ 634/2535 เอกสารหมาย จล.1 และ จล.2 ซึ่งถือเป็นการจ่ายค่าล่วง เวลาและโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าโดยสารตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ทั้งเจ็ดไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากจำเลยอีก พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ โจทก์ทั้งเจ็ดเพียงประการเดียวว่า จำเลยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดหรือ ไม่ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างของจำเลย ทำงานใน

หน้าที่พนักงานขับรถยนต์โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศอันเป็นงานขนส่งมีเวลาทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมงหากทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากรายได้ค่าโดยสารตามอัตราที่กำหนดไว้ในคำสั่งจำเลยที่ 213/2525 เอกสารหมาย จล.1 และคำสั่งจำเลยที่ 634/2535 เอกสารหมาย จล.2 โจทก์ทั้งเจ็ดได้ทำงานและได้รับค่าจ้างปกติและเงินได้จากส่วนแบ่งค่าโดยสารตามตารางการทำงานและการจ่ายค่าจ้างในบัญชีเอกสารหมาย จล.4 โดยโจทก์ทั้งเจ็ดได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าโดยสารตามข้อตกลงดังกล่าวจากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว เห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ข้อ 4 กำหนดว่า "ให้รัฐวิสาหกิจประกาศกำหนดเวลาทำงานปกติของพนักงานไม่เกินสัปดาห์ละสี่สิบแปดชั่วโมง" ข้อ 25 กำหนดว่า "ถ้ารัฐวิสาหกิจให้พนักงานทำงานเกินเวลาทำงานปกติที่รัฐวิสาหกิจประกาศกำหนดตามข้อ 4 ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือนค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติสำหรับเวลาที่ทำเกิน" ข้อ 26 กำหนดว่า "ถ้ารัฐวิสาหกิจให้พนักงานทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงานในอัตราสามเท่าของเงินเดือนค่าจ้างในวันทำงานสำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานปกติ" และข้อ 28 กำหนดว่า "พนักงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ 25 และข้อ 26

(1) ...

(2) งานขนส่ง

ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงาน"ตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังกล่าว หมายความว่าถ้ารัฐวิสาหกิจสั่งให้พนักงานทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งหรือถ้าสั่งให้ทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของเงินเดือนค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติสำหรับเวลาที่ทำเกินแต่ถ้างานที่ทำเกินเวลานั้นเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 28 พนักงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่รัฐวิสาหกิจตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงานทำงานปกติสัปดาห์ละ 6 วัน เวลาทำงานปกติวันละ 8 ชั่วโมง รวมแล้วสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ไม่เกินกำหนดเวลาทำงานปกติตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 4 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงานดังรายละเอียดตามตารางการทำงานและจ่ายค่าจ้างเอกสารหมายเลข 4 จึงถือเป็นการทำงานล่วงเวลาแต่งงานขั้บรณนต์โดยสารและเก็บค่าโดยสารที่โจทก์ทั้งเจ็ดทำนั้นเป็นงานขนส่งโจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 28 แม้จำเลยได้ตกลงให้เงินส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสารแก่พนักงานที่ทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ตามคำสั่งจำเลยที่ 213/2525 เอกสารหมายเลข 1 และคำสั่งจำเลยที่ 634/2535 เอกสารหมายเลข 2 แต่ข้อตกลงนี้ก็มีใช่เป็นการตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์ทั้งเจ็ด อันจะทำให้โจทก์ทั้งเจ็ดมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ 28 ตอนท้ายดังกล่าว โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าล่วงเวลาตามฟ้องจากจำเลย

พิพากษายืน

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สละ เทศราพรรณ-จรัส พวงมณี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ